

정규직 근로계약서 (상세 버전)

회사명: 주식회사 가상데이터 | 근로자: [성명]

작성일: 2025년 11월 9일

0.1. 계약의 목적 및 당사자

본 계약은 주식회사 가상데이터(이하 "회사"라 한다)와 근로자 [성명] (이하 "근로자"라 한다) 간의 근로 조건 및 기타 권리, 의무 관계를 규율함을 목적으로 한다.

0.2. 채용 및 근로 기간

0.2.1. 채용 형태 본 계약에 따른 근로 형태는 정규직으로 한다.

0.2.2. 근로 시작일 근로 시작일은 2025년 12월 1일로 한다.

0.2.3. 수습 기간 근로자에게는 3개월의 수습 기간이 적용되며, 이 기간 동안 회사는 계약 해지 사유를 더 넓게 해석할 수 있다. 수습 기간 중 임금은 기본급의 90%를 지급한다.

0.3. 업무 및 근무 장소

0.3.1. 담당 업무 근로자는 회사의 [기술 개발팀] 소속으로 [소프트웨어 개발] 업무를 담당한다.

0.3.2. 근무 장소 근로자의 주된 근무 장소는 서울특별시 [가상 주소] 소재 회사 본사로 한다.

0.3.3. 근무 장소 및 업무 변경 (리스크 조항 1) 회사는 업무상 필요한 경우 근로자의 사전 서면 동의 없이 근무 부서 및 근로시간을 일방적으로 변경할 수 있다. 이는 회사의 경영상 불가피한 결정으로 간주하며 근로자는 이를 수용하여야 한다. (P.5)

0.4. 근로시간 및 휴게시간

0.4.1. 정상 근로시간 1일 8시간, 주 40시간을 원칙으로 하며, 시업 시각은 09:00, 종업 시각은 18:00로 한다.

0.4.2. 휴게시간 12:00부터 13:00까지 1시간의 휴게시간을 부여한다.

0.4.3. 연장 및 야간 근로 회사는 근로기준법이 정하는 바에 따라 연장, 야간, 휴일 근로를 명할 수 있으며, 근로자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

0.5. 임금

0.5.1. 임금 구성 근로자의 임금은 기본급, 직책수당, 식대, 기타 법정 수당으로 구성된다.

0.5.2. 임금 지급 임금은 매월 25일에 근로자에게 지정된 계좌로 지급한다.

0.5.3. 가산 임금 연장, 야간, 휴일 근로에 대한 가산 임금은 근로기준법에 따라 지급된다.

0.6. 연차 유급휴가

0.6.1. 휴가 발생 연차 유급휴가는 근로기준법이 정하는 바에 따라 부여한다.

0.6.2. 휴가 사용 근로자는 휴가 사용 3일 전까지 회사에 서면으로 신청해야 한다.

0.6.3. 휴가 미사용 수당 회사는 근로자가 청구하지 않은 연차 유급휴가에 대해서는 금전으로 보상하지 않는다. 회사의 귀책사유로 인해 미사용이 발생한 경우에 한해, 미사용 수당 청구권은 발생일로부터 3년이 아닌 **1년이 경과하면 소멸한다.**

0.7. 퇴직 및 계약 해지

0.7.1. 근로자의 해지 근로자가 계약을 해지하고자 할 때는 30일 전에 서면으로 회사에 통지해야 한다.

0.7.2. 회사의 해지 회사는 근로기준법 및 취업규칙에서 정한 징계 사유 및 해지 사유가 발생한 경우 근로계약을 해지할 수 있다.

0.8. 징계 및 포상

0.8.1. 징계의 종류 징계는 경고, 감봉, 정직, 해고로 구분하며 그 절차는 취업규칙에 따른다.

0.8.2. 포상의 종류 회사는 직무상 공로가 있는 근로자에게 포상할 수 있다.

0.9. 복무 규율

근로자는 취업규칙 및 기타 회사의 규정을 준수하며 성실하게 업무를 수행해야 한다.

0.10. 비밀 유지 의무 및 경업금지

0.10.1. 비밀 유지 근로자는 재직 중은 물론 퇴직 후에도 회사의 영업상, 기술상 비밀을 외부에 누설하거나 부당하게 이용하여서는 안 된다.

0.10.2. 경업금지 기간 근로자는 퇴직 후 1년간 경쟁 관계에 있는 회사에 취업하거나 동종의 업체를 설립할 수 없다. 회사는 근로자에게 경업금지 보상금을 별도로 지급하지 않는다.

0.11. 지적재산권 및 발명의 귀속

0.11.1. 업무상 발명 근로자가 직무와 관련하여 발명 또는 창작한 지적재산권은 회사에 귀속한다.

0.11.2. 업무 외 발명 귀속 (리스크 조항 2) 업무와 관련성이 있는 모든 발명, 저작물은 근로자가 휴일이 나 퇴근 후 개인 장비를 사용하여 완성한 경우라도 회사의 소유로 하며, 이에 대한 보상은 별도로 지급하지 않는다. (P.12)

0.12. 손해배상 및 책임 한도

0.12.1. 근로자의 책임 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우, 회사는 근로자에게 해당 손해의 배상을 청구할 수 있다.

0.12.2. 회사의 책임 한도 (리스크 조항 3) 회사의 귀책사유로 인해 근로자가 손해를 입은 경우, 회사의 총 책임 한도는 손해 발생 직전 월의 근로자의 ****기본급 1개월분****을 초과하지 않는다. **(P.15)**

0.12.3. 간접 손해 면책 회사는 천재지변, 불가항력 또는 회사의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인해 발생하는 간접 손해, 특별 손해, 징벌적 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않는다.

0.13. 부칙

0.13.1. 관할 법원 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대해서는 회사의 본사 소재지를 관할하는 법원을 전속적 합의 관할 법원으로 한다.

0.13.2. 청구권 행사 기간 제한 (리스크 조항 4) 근로자는 회사에 대한 모든 법적 청구권 손해를 인지한 날로부터 ****3개월 이내에**** 제기해야 하며, 이 기간이 경과하면 청구권은 소멸한다. **(P.18)**

0.14. 보충 내용 및 세부 규정

0.14.1. 세부 근로조건

0.14.2. 인사 및 평가

0.14.3. 교육 및 개발

0.14.4. 안전 및 보건

0.14.5. 기타 복리후생

0.16. 문서 상세 부록 A: 근태 관리 규정 세부 지침

본 부록은 근로자의 출퇴근 기록, 외출, 조퇴 및 휴가 사용에 대한 세부 절차와 승인 기준을 규정한다. 근로자는 회사의 전자 근태 관리 시스템을 통해 모든 근태 기록을 정확히 입력해야 하며, 미입력 또는 허위 입력 시 징계 사유가 될 수 있다.

0.16.1. 근태 기록 및 관리

0.16.2. 출퇴근 시간 조정

0.16.3. 휴일 근무 수당 계산 기준

0.17. 문서 상세 부록 B: 정보 보안 및 개인정보 처리 방침

근로자가 업무 중 취득하거나 생성하는 모든 정보의 보안 유지를 위한 기준을 정한다. 특히 고객 개인정보 및 회사의 기술 정보에 대한 접근, 사용, 보관 및 파기에 대한 절차를 명확히 한다.

0.17.1. 데이터 분류 기준

0.17.2. 접근 권한 관리

0.17.3. 외부 반출 금지

0.18. 문서 상세 부록 C: 내부 분쟁 해결 절차

근로자 간 또는 근로자와 회사 간에 발생하는 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 차별 등의 분쟁에 대한 신고, 조사, 처리 및 구제 절차를 상세히 규정한다. 모든 신고는 익명성이 보장되며, 회사는 신고자에 대한 불이익 조치를 금지한다.

0.18.1. 신고 접수

0.18.2. 조사 위원회 구성

0.18.3. 징계 조치 및 재발 방지

0.19. 문서 상세 부록 D: 퇴직 절차 및 서류 제출

근로자가 퇴직할 경우 준수해야 하는 모든 절차와 제출 서류 목록을 명시한다. 여기에는 인수인계 계획서, 회사 자산 반납 목록, 최종 급여 및 퇴직금 정산 절차 등이 포함된다.

0.19.1. 퇴직 통보 기한

0.19.2. 인수인계 의무

0.19.3. 최종 정산 및 서류 발급

0.20. 문서 상세 부록 E: 윤리 강령

회사가 모든 임직원에게 요구하는 직업 윤리 및 행동 규범을 담고 있다. 여기에는 법규 준수, 공정 경쟁, 이해 상충 회피, 선물 및 향응 수수 금지 등의 내용이 포함된다.

0.21. 문서 상세 부록 F: 교육 및 역량 개발 프로그램

회사가 근로자에게 제공하는 직무 교육, 리더십 교육 및 자기 계발 지원 프로그램에 대한 상세 정보를 제공한다. 근로자는 회사가 지정한 필수 교육을 이수해야 할 의무가 있다.

0.22. 문서 상세 부록 G: 보상 및 평가 시스템 설명

근로자의 성과 평가 기준, 평가 절차 및 평가 결과가 임금 인상, 승진, 보너스 지급 등에 미치는 영향을 상세히 설명한다.

0.22.1. 평가 주기 및 방법

0.22.2. 평가 결과에 대한 이의 제기 절차

0.23. 문서 상세 부록 H: 직무별 보안 규정

[기술 개발팀] 근로자에게 특히 요구되는 추가적인 보안 사항 및 접근 통제 규정.

0.24. 최종 확인 및 서명

회사의 대표이사와 근로자는 본 계약서 전문(총 25쪽)의 모든 조항을 충분히 이해하고 동의하며 서명한다.

주식회사 가상데이터 (회사)	근로자
대표이사: [서명]	성명: [서명]
사업자 등록번호: [번호]	주민등록번호: [번호]
주소: 서울특별시 [가상 주소]	주소: [주소]